# Princípios da Hermenêutica Constitucional

## Força Normativa

**A Constituição como norma cogente, a despeito de certos fatos sociais se contraporem a isso. A necessidade de a Constituição dever sobrepor-se a determinados fatos sociais indesejáveis.**

**Exs: degradação de diversos sistemas penitenciários e o "estado de coisas inconstitucionais". Proibição da tortura.**

## Conformidade Funcional

**Interpretação constitucional voltada para evitar eventual atrito entre os Poderes constituídos. Respeito ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes. Segundo Canotilho, deve servir de paradigma para as decisões judiciais**

# Princípios da Hermenêutica Constitucional

## Interpretação Conforme a Constituição

**Direciona o intérprete pela compatibilização com o conteúdo constitucional, para normas que admitem mais de uma interpretação. Em outras palavras, para que uma lei seja declarada inconstitucional é preciso não apresentar uma interpretação conforme a constituição**

**Exs: lei que proíbe linguagem neutra oriunda de Assembleia Legislativa; Resolução da CD que suspende ação penal de deputado por crime ocorrido antes da diplomação**

# Princípios da Hermenêutica Constitucional

## Presunção da Constitucionalidade das leis

A lei em sentido formal surge de um devido processo de formação  (processo legislativo)
Que passa, em tese, por um controle preventivo de constitucionalidade.
E para ser considerada inconstitucional deve ter a manifestação do Poder Judiciário

| Princípio Hermenêutico | Palavras-chave |
| --- | --- |
| Unidade da Constituição | Evitar contradições, antinomias e conflitos |
| Harmonização, (cedência reciproca ou concordância prática | Resolver conflitos, harmonizar os bens jurídicos em conflito, ponderar princípios à luz do caso concreto e, principalmente, evitar o sacrifício total de qualquer dos princípios |
| Força Normativa | Constituição (norma) prevalece sobre os fatos em caso de divergência |

Manual Didático de Direito Constitucional
Gilmar Mendes e João Trindade – IDP/Saraiva

| Princípio Hermenêutico | Palavras-chave |
| --- | --- |
| Máxima Efetividade (Eficiência) | Dar à norma constitucional o sentido que maior eficácia lhe conceda |
| Conformidade Funcional | Evitar desequilíbrio entre os Poderes, evitar a interpretação que subverta ou perturbe o esquema de organização-funcional |
| Efeito Integrador | Preferia a interpretação que gere reforça a unidade política e integração social |
| Interpretação conforme a Constituição | Numa norma polissêmica (vários sentidos) escolher aquele ou aqueles que é (são) constitucionais, afastando-se os demais |

**Presunção de Constitucionalidade**